

1. 자금세탁의 정의

자금세탁은 범죄행위로부터 얻은 불법재산을 합법재산으로 위장 변환하는 과정으로 불법적으로 획득한 수익을 합법적인 원천에서 생긴 것처럼 보이게 하기 위하여 그 불법적 원천을 은닉하거나 가장하는 것

■ 국내법에서의 자금세탁행위에 대한 정의

- 「범죄수익은닉규제법」 제3조 제1항
 - 범죄수익 등의 취득, 처분 또는 발생 원인에 관한 사실을 가장하는 행위
 - 특정범죄를 조장하거나 적법하게 취득한 재산으로 가장할 목적으로 범죄수익을 은닉하는 행위
- 「마약거래방지법」 제7조 제1항
 - 마약류 범죄의 발견 또는 불법수익 등의 출처에 관한 수사를 방해하거나 불법수익 등의 물수를 회피할 목적으로 불법수익 등의 성질, 소재, 출처 또는 귀속관계를 은닉 또는 가장하는 범죄행위
- 「특정금융정보법」 제2조 제5호 다목
 - 조세포탈, 관세포탈 등의 죄를 범할 목적 또는 세법에 따라 납부하여야 하는 조세를 탈루 할 목적으로 재산의 취득 처분 또는 발생원인에 관한 사실을 가장하거나 그 재산을 은닉하는 행위
 - '조세범 처벌법' 제3조, '관세법' 제270조, '지방세기본법' 제102조 또는 '특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률' 제8조의 죄를 범할 목적 또는 세법에 따라 납부하여야 하는 조세를 탈루할 목적으로 재산의 취득, 처분 또는 발생 원인에 관한 사실을 가장하거나 그 재산을 은닉하는 행위

2. 자금세탁 3단계 모델이론

통상 일련의 자금세탁 과정을 통해 이루어지는 자금세탁행위에 대한 미국 관세청에 의해 개발된 3단계 모델 이론으로서 자금세탁 행위의 구체적 단계, 그 목표 및 활동을 설명하기 위한 이론

■ 자금세탁의 일반적 충족조건

- 첫째: 자금세탁에 의하여 재산의 진정한 소유자 및 출처 은닉
- 둘째: 자금세탁 과정이나 이후에도 당해 자금에 대한 통제를 유지
- 셋째: 자금세탁에 의하여 범죄수익의 형태를 합법화한 경우

2. 자금세탁 3단계 모델이론

■ 자금세탁 3단계 모델

[1단계] 배치 또는 예치(Placement)

범죄행위로부터 취득한 불법재산을 수사기관에 적발되지 않도록 금융회사 등에 이전(유입)하는 단계

[2단계] 반복 또는 은폐(Layering)

여러 가지 복잡하고 반복적인 다양한 금융거래를 통해 범죄자금의 출처와 소유주를 감추고, 정상적인 금융거래와 유사하게 만들어 자금추적을 불가능하게 만드는 단계

[3단계] 통합 또는 합법화(Integration)

반복단계를 거쳐 합법적인 재산의 외관을 가지게 된 불법자금을 정상적 경제활동에 통합하여 마치 진정한 거래에 의한 자금이동인 것처럼 위장하여 출처를 합법화하는 단계

3. 자금세탁의 특성

○ 국제범죄성

자금세탁은 국내에 한정해서 발생할 수도 있으나 국제거래 관계나 외국환 송금 등 다양한 수단과 방법을 이용한 국제범죄 가능성이 큼. 특히, 가상자산과 연계 시 규모가 상당히 커질 가능성이 있음

○ 조직범죄성

자금세탁은 실제 소유주자가 직접 또는 단독 범행의 경우가 아닌 은밀하게 조직된 자금세탁 전문 조직에 의해 이루어지는 경우가 많음

○ 화이트칼라범죄

자금세탁 범죄는 전문적인 지식 및 기술이 필요한 범죄로 적발이 용이하지 않고, 범죄자들은 엄청난 경제적 이득을 취하기 위해 본인들의 사회적, 직업적 지위나 역할을 이용하는 화이트칼라범죄의 특성을 지니고 있음

4. 국제자금세탁방지기구(FATF)

○ FATF 주요기능

- 국경을 초월하여 발생하는 자금세탁 및 테러자금조달에 공동 대응을 위한 국제기준을 마련
- 각 국가의 FATF 권고사항 이행 현황 모니터링 및 평가
- 비협조 국가 및 국제기준 미이행 국가에 대한 금융제재 결정
- 자금세탁 및 테러자금조달 수법 등에 대한 연구, 대응수단 개발 및 전파, 교육 등

4. 국제자금세탁방지기구(FATF)

○ FATF 정회원

38개국과(2023년 10월 FATF 총회에서 정회원 가입을 최종 승인한 인도네시아 포함)

+ EC(European Commission), GCC(Gulf Co-operation Council) 2개 기구로 구성

→ 우리나라는 2009년 FATF 정회원으로 가입, 2015년 7월부터 1년간 의장국으로서 책임수행

5. FATF 상호평가

■ FATF 상호평가 기본목표

- 모든 국가가 FATF 국제기준(금융조치, Financial Action) 준수를 통해

"자금세탁 및 테러자금조달 행위 등의 차단 및 예방

→ 각 국가가 FATF 국제기준을 이행하도록 하는 국제사회의 실질적 집행기관으로서 역할을 수행

- FATF 상호평가는 FATF 회원국을 중심으로 전 세계 모든 국가를 대상으로 실시

- FATF는 상호평가를 통해 각국의 국제기준 이행 내용과 그 결과를 점검 평가하여 조치

■ 상호평가 결과의 영향

- FATF 국제기준 이행을 확보하기 위한 수단

- 해당 국가의 금융, 사법 시스템의 투명성 척도

- 글로벌 신용평가기관의 국가 신용등급 결정에 중요한 요소로 작용

- 금융기관들의 환거래 개설(신용장 개설, 무역대금 결제 등)과 관련 수수료 등 금융비용 결정

- 국제통화기금, 세계은행 등으로부터의 대출 및 금융지원에 영향

→ EU, 17년부터 상호평가 미흡국가 관리를 위한 Black List제도 운영

- 국제기준 미이행 국가 명단을 발표, EU회원국들은 대상 국가 소속의 개인 금융기관 등에 대해 강화된 고객확인 의무 부여

→ FATF 상호평가를 국가 신인도에 영향을 주는 중요한 요소로 인식, 국가 차원의 총력 대응 과제화

■ FATF 상호평가 및 후속점검

○ FATF 상호평가 구분

. 기술평가: 법률, 제도 구축 여부에 대한 평가

. 효과성 평가: 제도의 효과적 이행여부에 대한 평가

. 평가등급: 이행 등급과 미이행 등급으로 부여

○ FATF 상호평가 결과 후속점검 대상 분류 및 점검 주기

. 정규 후속점검 대상국: 3년 주기 보고

. 강화된 후속점검 대상국: 1.5년에 1회 보고국, 1년에 2회 이상 보고국

. ICRG 점검 대상국: 매 FATF총회 시마다 보고

6. 자금세탁방지제도 도입

■ 금융정보분석원 (FIU: Financial Intelligence Unit)

- . 우리나라 자금세탁방지제도 이행과 관리를 위한 핵심 기관
- . 2001년 11월, 재정경제부 소속 독립기관으로 설립
 - 금융회사 등을 이용한 범죄자금의 자금 세탁행위와 외화의 불법유출을 방지하기 위하여 국제협력과 관련 법규 제정 및 관리 그리고 금융회사 등으로부터 특정금융정보법에 따른 자금세탁 의심거래보고 등 금융정보를 수집 분석하여 이를 법집행기관에 제공하는 단일의 중앙 국가기관
- . 2008년, 금융위원회 소속으로 이관
 - 공중협박 및 대량살상무기확산 자금조달 방지 영역까지 확대
 - 법무부·금융위원회·국세청·관세청·경찰청 등 관계기관의 전문 인력으로 구성
- . 2021년 9월 17일, 자금세탁방지 제도운영 효율화 및 가상자산사업자 관리 감독 등을 위해 기존 기획행정실, 제도운영과, 심사분석실 중심의 조직에서
 - 제도운영기획관 직위 및 가상자산검사와 신설 개편

■ 금융정보분석원의 부처별 주요 업무

금융회사 등으로부터 자금세탁 관련 의심거래를 수집·분석하여 불법거래, 자금세탁행위 또는 공중 협박자금조달 행위와 관련된다고 판단되는 금융거래 자료를 법집행기관인 검찰청, 경찰청, 국세청, 관세청, 금융위원회, 중앙선거관리위원회 등에 제공하는 업무 및 금융회사 등의 의심거래 보고업무에 대한 감독 및 검사, 외국의 FIU와의 협조 및 정보교류 등

○ 특정금융정보 처리(심사분석실)

- . 특정금융정보 처리
- . 금융회사 등으로부터 보고된 자금세탁 의심거래를 수집, 심사, 분석
- . 불법거래, 자금세탁행위 또는 공중 협박자금조달행위와 관련된다고 판단되는 금융거래자료의 법 집행기관 제공
- . 법 집행기관은 제공된 특정금융정보를 이용하여 수사 후 기소 및 추징 등 조치를 통해 자금세탁 범죄자들을 처벌

○ 국제공조와 협력(기획행정실)

- . 외국 FIU와 정보 교류 등 국제공조와 협력

6. 자금세탁방지제도 도입

- 검사 및 제재(제도운영과, 가상자산검사과)
 - . 금융정보분석원은 금융회사 등의 적법한 자금세탁방지제도 이행과 보고를 위한 검사 감독 총괄
 - . 제재 수준을 결정, 과태료를 부과 및 그 결과 공시
 - . 직접 검사 수행 또는 특정금융정보법에 따라 검사권 및 제재권 일부를 검사수탁기관에 위탁하여 실시
 - 위탁 받은 기관 주도로 검사 등을 실시한다 해도 금융정보분석원장이 직접 관리가 필요하다
 - . 판단한 경우, 수탁기관과 공동으로 또는 단독 검사 실시
- 자금세탁방지제도 기획, 운영, 관리(기획행정실)
 - . 특정금융정보법 등 관련 법규의 제, 개정
 - . 자금세탁방지제도의 기획 및 지침의 수립 운영
 - . 금융회사 등의 자금세탁방지 역량 강화를 위한 교육 훈련 지원
 - . 가상자산사업자의 신고 수리에 관한 업무
 - . 금융거래 제한 대상자의 지정 및 취소
 - . 금융회사 등의 자금세탁방지제도 이행현황 등에 대한 종합평가 등

1. 전제범죄 및 자금세탁의 범죄화

■ 전제범죄

○ 전제범죄

범죄와 관련하여 필연적으로 2차적인 범죄를 예정하는 범죄로 자금세탁 전제범죄는 자금세탁행위라는 2차 범죄의 원인이 되는 범죄를 의미

○ 자금세탁행위의 범죄화

전제범죄는 자금세탁방지 관련 법률의 적용 대상이 되는 범죄 군으로, 이에 해당할 경우, 전제범죄와 별개로 자금세탁 행위를 처벌하고 관련 범죄수익에 대해 몰수, 추징 가능

○ 우리나라의 전제범죄

- 「범죄수익은닉규제법」 제2조의 “특정범죄” 및 “범죄수익” 관련 범죄 해당

- 주요 전제범죄

: 탈세, 조세, 관세 포탈, 불법도박 등 사행 행위, 보이스피싱 등 금융사기, 부패범죄, 주가조작 등 불공정거래 그리고 재산 국외도피와 횡령 배임 등

√ 특정범죄: 재산상의 부정한 이익을 취득할 목적으로 범한 죄로 다음의 것을 말함

- 사형, 무기 또는 장기 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 죄

- 성매매알선 등 행위를 한 사람, 성폭속에 관한 죄, 강도치상 죄

- 횡령과 배임에 관한 죄, 재산 국외도피에 관한 죄, 테러자금 조달 죄 등

■ 자금세탁의 범죄화

○ 자금세탁 범죄란?

범죄행위를 통해 발생한 수익을 은닉, 가장하는 등 범죄수익을 처리하는 과정에서 일어나는 파생범죄

○ 자금세탁 범죄화란?

본 범죄의 처벌 여부와 관계없이 자금세탁 그 자체를 독립된 중범죄로 규정하여 처벌하는 것

■ 전제범죄와 자금세탁범죄의 관계

○ 자금세탁범죄

- ‘전제범죄’ 행위로 발생시킨 범죄수익을 깨끗하게 세탁하여 범죄자가 불법으로 취득한 범죄수익의 사실을 감추는 행위인 것

- 전제범죄와 자금세탁행위가 반드시 순차적으로 이루어지는 것은 아니며, 동시에 또는 반대로도 이루어질 수 있음

- 본 범죄가 처벌되어야 자금세탁범죄가 처벌되는 것은 아님

- 자금세탁 그 자체가 본 범죄와 별개로 중형으로 처벌되도록 하는 것이 자금세탁 범죄화의 핵심

2. 자금세탁위험

■ 우리나라의 자금세탁 위험

○ 우리나라의 자금세탁위험

- 2019년 FATF 4차라운드 상호평가 대비
- 2017~2018.8월까지 정부부처 및 관계기관 합동으로 경제, 환경 분석, 유죄판결 건수와 범죄수익 몰수 및 추징금액, 오랜 수사경험을 가진 전문가들의 의견, 관계부처와의 토론 등을 종합하여 9개의 주요 자금세탁위험 확인 발표
- 한국의 자금세탁/테러자금조달 취약성을 금융업권, 특정비금융사업자, 기타 업권, 거래수단 등으로 구분하여 각각의 취약점과 대응방안 등을 정리

* 7개의 [전제범죄] 위험과 2개의 [금융업, 거래수단] 관련 취약 위험

[전제범죄] 관련 : 7개 위험

- 탈세 조세포탈, 불법 사행행위, 금융사기 부패범죄, 불공정거래, 재산국외도피, 횡령 배임

[금융업, 거래수단] 관련: 2개 위험

- 현금거래: 현금거래의 익명성, 탈세와 자금세탁, 범죄자금 은닉 수단으로 이용 등
- 가상통화: 시장규모 급증, 거래의 익명성, 범죄수익 은닉 수단으로 이용 등

■ 업권별 자금세탁 위험 이해

○ [은행업] 관련 자금세탁 위험

- 은행상품 등의 자금세탁 취약점

. 예금상품

: 차명계좌, 대포계좌, 무기명 양도성 예금증서, 가상자산 연계 원화 실명계좌

. 대출상품

. 외환상품(무역금융거래 포함)

: 역외 자금이동의 용이성으로 자금세탁 위험이 높음

→ 무역거래를 통한 이상거래 적발을 위한 TBML 시스템 도입

. 환거래(계약)서비스

. 자동화기기 채널

: 거래를 직접 수행하는 자가 누구인지 확인할 수 없고, 거래의 현금을 인출하거나 입금할 경우,

거래자로부터 자금의 출처 또는 용도를 파악 불가

. 대여금고

. 가상계좌

: 은행이 제공하는 가상계좌가 범죄자들에게 재판매 되어 대포계좌 또는 범죄자금 이동 채널로 사용

2. 자금세탁위험

■ 업권별 자금세탁 위험 이해

○ [금융투자업] 관련 자금세탁 위험

- . 증권매매거래를 통한 자금세탁 행위
 - : 주식 실물 출고, 주식매도 대금의 지속적인 현금 출금(인출), 타인명의 계좌를 개설 및 사용
- . 국경간 주식거래 등을 통한 자금세탁 행위
 - : 위장 외국인에 의한 증권 불공정 거래, 탈세, 비자금 조성
- . 비공개 중요정보 이용 등 증권시장 불공정 거래 행위
 - : 계좌간 통정매매를 통한 주식의 시세조종 거래
 - : 특정 주식의 주가관리를 위한 거래, 비공개 중요정보 이용거래
 - : 장기간 거래가 없던 고객이 거래의 자금을 입금한 후 주가조작의 개연성 있는 종목을 집중 매수
- . 증권상품을 이용한 금융범죄 행위

○ [보험업] 관련 자금세탁 위험

- : 현금거래가 빈번하지 않고, 장기성 상품을 취급하고 있어 다른 금융권에 비해 자금세탁 위험이 낮음
- 반면, 보험 계약 후 단기간 내 해약, 계약자 수익자 명의 변경 등을 통한 자금세탁이 가능해
- 위탁모집에 따른 고객확인 취약 가능성 등 자금세탁 위험 내재

○ [저축은행, 상호금융업] 관련 자금세탁 위험

- . 예금자보호한도로 쪼개어 차명계좌를 개설
- . 직원에 의한 횡령사건 지속 발생
- . 대주주에 의한 고객자금 유용가능성 노출
- . 은행의 대체금융기관의 역할을 담당
 - 은행이 자금세탁방지를 위한 내부통제를 강화할 경우 상호금융업이 자금세탁행위 등의 위험이 전이(이용)될 가능성 높음

○ [여신전문업] 관련 자금세탁 위험

- . 수신업무를 취급하지 않아 위험이 낮으나, 신용카드와 대출업무가 ML/TF에 이용될 위험 내재
 - 카드깡을 이용한 자금세탁 행위
 - 신용카드를 이용한 자금세탁행위
 - 카드를 이용한 불법 가상자산 거래 행위 등

2. 자금세탁위험

■ 업권별 자금세탁 위험 이해

○ [대부업] 관련 자금세탁 위험

- . 2018년 정부에서 발표한 국가위험평가서에 따르면 자금세탁 위험이 낮은 것으로 평가
 - 그러나, 최근 대부업자들의 새로운 자금세탁행위와 연루되는 사례 발견,
대부업자에 대한 ML/TF 위험 재평가
- . 고위험 고객으로 분류(강화된 고객확인 의무 대상)
 - 대부업자
 - 해당업자가 대부업을 업으로 하고 있음에도 상호에 '대부' 등이 포함되지 않은 경우
 - 상호에는 '대부' 등이 포함되어 있으나 대부업자 목록에서 조회되지 않을 경우

○ [소액해외송금업] 관련 자금세탁 위험

- . 소액해외송금업자의 Pooling 또는 Pre-Funding 방식의 송금을 이용한 자금세탁 위험
 - Pooling: 여러 건의 송금신청을 모아 한 번에 송금
 - Pre-funding: 외국 협력업자에게 미리 목돈 송금 후, 해외송금 접수시 현지에서 동 자금 지급
- . 외국인 근로자 등과의 거래에 따른 테러자금조달 위험
- . 핀테크, 가상자산 등과 연계한 송금 등에 따른 위험

○ [환전업] 관련 자금세탁 위험

- . 영세성, 환치기, 가상자산을 이용한 불법적 환전거래 위험
- . 미등록 환전업자를 통한 불법거래 등에 악용될 위험

○ [온라인투자연계금융업(P2P)] 관련 자금세탁 위험

- . 과거 P2P 업자들의 다양한 불법 펀딩사기 수법으로 많은 피해자 발생
 - 온라인투자 연계금융업법을 마련
 - 일정한 자격을 갖춘 업체에 한하여 금융업을 할 수 있도록 정비하여 자금세탁 취약성은 상당히 통제되고 있는 상황
- . P2P업자 등록된 금융업자인지 여부 확인 및 사업성격에 대한 명확한 파악
- . 고위험고객으로 분류, 강화된 모니터링 수행 필요

2. 자금세탁위험

■ 업권별 자금세탁 위험 이해

○ [카지노사업자] 관련 자금세탁 위험

- . 신용제공, 수표교환, 환전 등의 서비스 제공 및 현금을 통한 칩 교환 가능
- . 고객확인이 제대로 이루어지지 않을 경우 타인 명의로 거래 가능(위조 여권 등을 이용한 거래 등)
 - 직원에 의한 다수 횡령사건 사례
 - 불법자금과 관련된 범죄자가 발행한 자기앞수표의 카지노를 통한 현금화 사례
 - 외국인에 대한 출입통제 소홀 위험

* 제주도 소재 카지노사업자에 대한 검사 권한은 제주특별자치도지사에게 있으며(2018.10),
그 외 카지노사업자는 금융정보분석원장이 직접 검사, 감독을 수행

○ [전자금융업자] 자금세탁 위험

- . 자금의 이동경로 추적의 어려움
 - 전자금융업자 내부의 자금이동 및 거래내용을 쉽게 알 수 없음
- . 자금이체, 제한없이 가능
 - 법령상 전자화폐 발행권면 최고한도(200만원), 선불전자지급수단의 발행권면 최고한도(50만원)와
관계없이 충전과 양도를 반복할 경우 자금이체 제한없이 가능
- . 비대면거래에 따른 정확한 고객확인의 한계

3. 자금세탁방지 및 테러자금금지법

■ 자금세탁방지법 주요내용

○ 「특정금융정보법」

- 자금세탁방지를 위한 금융당국의 책임과 역할, 범죄행위의 예방과 금융거래 등을 이용한 자금세탁행위와 공중 협박자금조달행위를 규제하는 데 필요한 고객확인 의무 및 고액현금거래보고, 의심거래보고 등 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 사항 규정
- 자금세탁방지제도의 위반행위를 방지하고 자금세탁방지업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 기울이게 하기 위하여 금융회사 등의 감독 검사 등에 따른 제재 조치, 벌칙, 과태료부과 기준 등 규정

3. 자금세탁방지 및 테러자금금지법

■ 자금세탁방지법 주요내용

○ 「범죄수익은닉 규제법」

- 자금세탁을 범죄화하고 특정범죄와 관련된 범죄수익의 취득 등에 관한 사실을 가장하거나 특정범죄를 조장할 목적 또는 적법하게 취득한 재산으로 가장할 목적으로 범죄수익을 은닉하는 행위를 규제
- 특정범죄와 관련된 범죄수익의 몰수 및 추징에 관한 사항 규정

○ 「테러자금조달금지법」

- 테러자금 조달의 억제를 위한 국제협약과 대량살상무기확산 방지와 관련된 국제연합 안전보장이사회의 결의 사항 이행 등 테러자금조달행위의 금지에 필요한 사항을 규정
- 테러자금조달 처벌 및 테러 관련자 금융거래 제한 사항을 규정

- 외국인 체류자의 증가
- 난민신청과 밀입국자의 증가
- 테러위험국 송금규모 지속 증가
- 비영리단체의 테러 위험지역 활동
- 테러 청정국임을 이유로 한 상대적 경계소홀 등이 또다른 위험요소로 작용할 가능성 등

1. 테러자금조달 위험 관리

■ 우리나라의 테러자금조달 위험

- 테러자금조달 위험 관리
 - 요주의인물 관리 체계 마련
 - 최신 Sanctions list 정보 업데이트
 - 요주의리스트 filtering 시스템 운영
 - 지속적인 교육 및 모니터링 실시

■ 대량살상무기(WMD)

○ 대량살상무기(WMD)

WMD는 폭탄, 미사일, 화학 물질, 생물학적 물질 등과 같은 다양한 유형의 무기로, 대량으로 인류에게 파괴력을 미침. 보통 군사적 또는 테러리스트 목적으로 사용되며, 대량 사상자, 민간인 피해, 인프라 파괴 및 환경 오염 등을 초래

○ 대량살상무기(WMD)확산

- 확산이란 WMD(핵무기, 생물무기, 화학무기 등)*의 제조, 획득, 보유, 개발, 수출, 환적, 운송, 이전, 비축 또는 화학적·생물학적 사용 등(기술 및 이중 용도제품 포함)에 대해 또는 국내법 및 국제의무를 위반하는 것
- 확산은 다양한 형태를 취할 수 있지만 궁극적으로는 WMD와 관련된 프로그램에서 사용될 수 있는 기술, 제품, 소프트웨어, 서비스 또는 전문지식의 전달, 수출 및 정교한기술, 장거리미사일 또는 비교적 단순하거나 조잡한 장치도 포함

○ 전통적WMD & 비전통적 WMD

- 전통적WMD

- . 핵무기 : 핵물질 폭발에 의해 분열 또는 융합과정을 거치게 함으로써 대규모 폭풍 및 고열과 방사능을 방출하는 무기
- . 생물무기 : 인명살상을 목적으로 병원체와 같은 생물조직체 및 독소를 이용하는 무기
- . 화학무기 : 독성물질에 의한 인명살상과 신체의 무력화를 목적으로 하는 무기

- 비전통적WMD

- . 탄도미사일 : 대량살상무기의 발사 및 운반수단으로서 무기 자체는 아니지만 일반적으로 WMD에 포함
- . 재래식WMD : 대규모 인명살상과 피해를 발생시킬 수 있는 재래식 무기

2. Sanctions 위험 관리

■ 정의 및 목적

- 국제법을 준수하도록 하기 위해 국가에 대해 취하는 무역 중지와 같은 공식 명령
- 미국, OFAC, FATF, EU, UN 등 국가 또는 국제기구 등에서 특정한 나라나 단체, 개인 거래, 금융, 기술이전 등의 제한을 가하는 것
 - 북한, 이란 등 제재대상 국가, 단체, 개인 등에 대해 거래나 금융적 활동 제한 그리고 위법한 관계자들에 대해 법적 처벌과 과징금 부과 등으로 제재
- 국제안보와 인권보호 및 안정적인 국제 경제 환경을 유지하기 위한 조치
 - . 경제제재(economic sanctions), 무역제재(Trade Sanctions), 금융제재(Financial Sanctions) 등 테러, 대량살상무기(WMD)확산, 무력충돌, 인권침해 등 "국제평화와 안전"에 위협이 되는 활동의 억제를 위한 것

■ Sanctions 유형

○ 무역제재: 엠바고(무역금지)

- 특정 국가나 여러 국가와의 상업, 무역의 일부 또는 전체의 금지(수출입 제한)
- 강력한 외교적 수단으로 부과 대상 국가로부터 국가적 이익을 끌어내기 위한 목적
- 전쟁 행위로 간주되기도 하는 봉쇄와는 다르게 무역에 대한 합법적인 장벽으로 간주
- 제재 대상국가의 수출 물량이 글로벌 시장의 대부분을 차지할 때, 대체상품과 대체 경로의 높은 가격상승을 야기함
 - 국가 전체에 대한 무역제재는 의도하지 않은 결과를 야기할 수 있어, 대부분의 제재는 선택적으로 적용됨(예: 에너지, 가스, 금융, 사치품 등)

○ 금융제재

- 정부차관이나 국제차관 금지 등 다양한 형태가 있으며, 자산 동결의 형태로도 나타남
- 제재 대상국은 다른 곳에서 더 높은 이자율을 적용받게 되어 경제에 부담이 될 수 있고, 상업금융을 방해할 수 있음
- 무역제재와 다르게 금융제재는 결제시스템이 글로벌 네트워크에 연결되어 있어 회피가 제한적임
 - 금융제재는 대상국의 전체 국민을 대상으로 하지 않고 특정대상(개인 등)만 적용이 가능

○ 여행금지

- 개인의 여행을 금지하는 것
- 정치/군사 리더에 대한 비자 발급을 거절하는 것 포함
- 리더의 정통성 확보를 막고, 외국에 보유한 계좌에 대한 접근을 막을 수 있음.
 - 여행 금지는 다른 제재와 함께 사용될 때 효과적임

3. Secondary boycott

■ Secondary boycott 제재

○ [1차 제재(primary sanction)]

제재 당사자 간의 금융거래에 대하여 제재 주체가 제재 당사자(primary target) 직접 제재 수단

○ [2차 제재(secondary boycott)]

제재 대상과 거래하는 정부, 기업, 은행, 개인 등 제3자(secondary target) 까지도 제재 수단

→ 주 객체뿐만 아니라 2차 객체의 모든 국제금융거래까지 차단되는 효과 발생

■ Secondary boycott 한계

- Secondary boycott은 정상적인 국제금융망 내에서 효과 극대화
- Secondary boycott은 "미국 + 미국 달러 + 금융회사 등" 연계 시 효과 발생

○ 세컨더리 보이콧 금융제재의 한계(제한) 요소

- . 제재국이 미국이 아닌 경우
- . 제재 객체를 관할하는 국가의 반발 또는 보복을 감내하지 못할 경우
- . 제재 객체가 국내업무만 영위하는 경우,
- . 자금을 은닉하는 경우
- . 국제금융망을 우회하여 거래하는 경우
- . 달러 이외의 통화로 거래하는 경우 등

4. TBML (Trade Based Moneydering)

■ TBML 개요

- 2006년, FATF TBML 보고서
 - . TBML은 불법자금의 원천을 합법화시키기 위한 목적으로 무역거래를 이용하여 범죄수익을 가장하거나 이동시키는 일련의 과정
- 2020년, FATF 방법론연구 실무그룹의 "TBML 업 데이트: 동향 및 발전보고서"
 - . TBML은 자금의 불법적인 출처를 합법화하거나 범죄 활동에 자금을 조달하기 위한 노력의 일환으로서 무역거래를 통해 범죄수익을 숨기고자 금을 이동시키는 과정

○ TBML 영역 확대

- 초기 무역거래를 통한 자금세탁행위 중심으로 성장
- 최근 Trade Fraud(무역사기), DUG(Dual Use Goods, 민간과 군사용도에 모두 사용할 수 있는 이중용도 전략물자), 경제재제조치 영역까지 확대

4. TBML (Trade Based Moneydering)

■ TBML 개요

○ TBML에 대한 글로벌 대응

- 2007년, [FATF] TBML 단속을 위한 6대 원칙 발표
 - . 기존 자금세탁프로그램에 TBML을 포함할 것
 - . FATF 발간 TBML 보고서를 활용할 것
 - . 국내 세관당국과 기타 자금세탁 감독기관 협력 강화
 - . 공인된 방식으로 무역정보를 수집 및 교환하고 정보보호 법령을 준수할 것
 - . 무역정보 국제협력채널 구축
 - . 합법적인 무역활동을 저해하지 않을 것
- 2017년, Wolfsberg Group(자금세탁방지 및 테러자금조달 차단을 위한 민간은행연합)과 BATF(미국 무역금융은행연합)가 공동으로 무역금융 원칙 가이드라인 발표
 - 2010년대 중반에 들어서면서 세계무역거래가 급성장과 함께 무역금융범죄가 급증
 - 각국가가 무역금융과 관련된 ML/TF 예방을 이행하여 줄 것을 촉구
 - 이후 많은 국가가 금융회사 등에 TBML을 방지하기 위한 제도를 이행할 것을 요구

1. 자금세탁방지제도의 유형

■ 자금세탁방지제도 도입경과

- 2001년, 「특정금융정보법」 제정과 함께 의심거래보고제도 시행
- 2006년, 고객확인제도와 고액 현금거래보고제도 도입
- 2008년, 고객위험평가 체계 도입, 고객별·상품별 자금세탁 위험도를 평가 및 강화된 고객확인 실시
- 2012년, FATF 권고사항, "RBA기반 위험관리 체계" 규정화
- 2016년, 실제소유자확인제도 도입
- 2019년, 전자금융업자, 대부업자 자금세탁방지의무 부과
- 2021년, 가상자산사업자 자금세탁방지의무 부과
- 2022년, Travel Rule 시행

■ 자금세탁방제도 개요

- 고객확인제도(CDD/EDD)
 - 기본적인 고객확인
 - . 계좌의 신규개설
 - . 기준금액 이상의 일회성 금융거래
 - 강화된 고객확인
 - . 고객이 자금세탁행위나 테러자금 조달행위를 할 우려가 큰 고위험 고객의 경우
- 의심되는 거래보고(STR)
 - 금융거래자가 자금세탁행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우
- 고액 현금거래보고(CTR)
 - 동일 금융회사에서 동일인이 1거래일 동안 기준금액 이상 현금거래를 한 경우

2. 고객확인 의무(CDD : Customer Due Diligence)

○ 고객확인 의무 개요

금융회사 등이 고객과 금융거래를 하는 때에 자신이 제공하는 금융상품 또는 서비스가 자금세탁행위 등에 이용되지 않도록 고객의 신원확인 및 검증, 거래목적 및 실제소유자 확인 등 고객에 대하여 합당한 주의를 기울이는 제도

2. 고객확인 의무(CDD : Customer Due Diligence)

○ 고객확인제도의 필요성

- 금융회사 등의 건전성 제고
 - . 자금세탁위험 및 법률·운영·평판위험 등을 효과적으로 관리함으로써 금융회사 등의 건전성을 제고
- 의심거래보고(STR)의 효용성 제고
 - . 고객의 답변과 행태 등 고객정보 취득, 취득 정보를 이용한 모니터링 등으로 STR보고 효용성 제고
- 자금세탁방지 환경변화에 능동적 대응
 - . 위험에 따른 차별화된 고객확인을 통해 국제기준의 변화와 전자금융의 발전 등 외부환경 변화에 맞추어 자금세탁 등의 위험 감소 가능

○ 고객확인 의무 이행 기준

- 금융거래가 이루어지기 前 고객확인 의무 이행.
 - 다만, 금융거래의 성질 등으로 인하여 불가피한 경우로서 금융정보분석원장이 정하는 다음의 경우, 금융거래가 이루어진 後에 고객확인 가능
 - . 종업원, 학생 등에 대한 계좌개설의 경우 : 거래 당사자의 계좌 개설 후 최초
 - . 금융거래시 상법 제639조에서 정하는 타인을 위한 보험의 경우:
 - 보험금, 만기환급금, 그 밖의 지급금액을 그에 관한 청구권자에게 지급하는 때 또는 보험금, 환급금, 그 밖의 지급금액에 관한 청구권이 행사되는 때
 - . 7일 동안 동일인 명의로 이루어진 일회성 금융거래의 합계액이 기준금액 이상인 경우 등 거래 후 거래당사자의 최초 금융 거래 시 이행

○ 고객확인 의무 대상 거래

- 계좌 신규 개설
 - 계좌 신규 개설의 경우 거래금액에 관계없이 고객확인 의무 이행 필요
- 일회성 금융거래
 - 계속하여 거래할 목적으로 계약을 체결하지 않은 고객, 즉 무통장 입금, 외화송금, 환전 등과 같이 금융회사 등에 개설된 계좌에 의하지 아니한 금융거래 (비고객을 위한 거래)
- 고객이 실체소유자인지 여부가 의심되는 등 자금세탁행위를 할 우려가 있는 경우

○ 고객확인 의무 비대상 거래

- 「금융실명법」에서 정하는 실명이 확인된 계좌에 의한 계속거래, 각종 공과금 등의 수납
- 100만원 미만의 원화 송금과 100만원 미만에 상당하는 외국통화의 매입, 매각
- 부실채권정리기금 채권, 법원 공탁금, 정부법원 보관금, 송달료를 지출한 금액 등
- 그 외 고객확인 의무 대상 금융거래이나 고객 내점 없이 처리되는 내부 업무이거나 고객이 사망하여 존재하지 않는 경우 등 실제 고객확인 의무를 이행할 수 없는 거래
 - 계좌에 의한 계속거래, 지준이체, 강제집행, 등록금 수납 마감업무, 사망자 거래 등

2. 고객확인 의무(CDD : Customer Due Diligence)

- 고객확인 의무 비대상 거래
 - 「금융실명법」에서 정하는 실명이 확인된 계좌에 의한 계속거래, 각종 공과금 등의 수납
 - 100만원 미만의 원화 송금과 100만원 미만에 상당하는 외국통화의 매입, 매각
 - 부실채권정리기금 채권, 법원 공탁금, 정부법원 보관금, 송달료를 지출한 금액 등
 - 그 외 고객확인 의무 대상 금융거래이나 고객 내점 없이 처리되는 내부 업무이거나 고객이 사망하여 존재하지 않는 경우 등 실제 고객확인 의무를 이행할 수 없는 거래
 - 계좌에 의한 계속거래, 지준이체, 강제집행, 등록금 수납 마감업무, 사망자 거래 등
- 간소화된 고객확인: CDD(Customer Due Diligence)

간소화된 고객확인은 자금세탁 등의 위험이 낮은 것으로 평가된 고객 또는 상품 및 서비스에 대하여 고객확인을 위한 절차와 방법 중 일부 즉, 강화된 고객확인 사항인 금융거래 목적, 자금의 원천 등 추가 정보확인 등을 적용하지 않을 수 있음을 말한다 (FIU업무규정 제20조)
- 강화된 고객확인: EDD(Enhanced Due Diligence)

강화된 고객확인은 정부 및 금융당국에서 지정하거나, 고객확인 조치를 이행하는 금융회사 등에서 실시한 위험평가 결과 자금세탁행위 등의 위험이 높은 것으로 평가된 고객 또는 상품 및 서비스 등 강화된 고객확인 대상에 대하여 신원확인 및 검증 이외에 거래의 목적, 자금의 원천 등의 추가적인 정보를 확인하는 것을 말한다
- 대리인에 대한 고객확인

대리인에 의한 금융거래 시 대리인에 대해서도 거래명의인과 동일하게 고객확인 의무 이행
- 제3자를 통한 고객확인

제3자를 통한 고객 확인은 금융회사가 자신을 대신하여 제3자로 하여금 고객 확인 업무를 수행하도록 하거나, 제3자가 이미 당해 고객에 대한 고객 확인을 통해 확보한 정보를 자신의 고객 확인에 갈음하여 본인(위탁 금융회사) 책임 하에 활용할 수 있도록 하기 위한 것

3. 실제소유자 확인

- 실제소유자란 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 자연인으로 해당 금융거래 등을 통하여 궁극적으로 혜택을 보는 개인인 자연인을 말한다
- . 최종적인 실제소유자는 항상 한 명 또는 그 이상의 자연인
- . 법인명은 실제소유자로 등록할 수 없음

3. 실제소유자 확인

○ 개인고객에 대한 실제소유자 확인

- 일반적으로 거래명의인이 실제소유자와 동일

다만, 타인을 위한 거래를 하고 있다고 의심되거나, 고객이 실제소유자가 별도로 존재한다고
고객거래확인서 등을 이용하여 밝힌 경우에는 거래명의인 아닌 실제소유자 확인 필요

○ 법인, 단체고객에 대한 실제소유자 확인

주주명부, 법인등기사항전부 증명서 등 신뢰할 만한 자료 등을 활용하여 다음의 [1단계]→[2단계]→
[3단계]의 순서로 실제소유자인 개인의 "성명, 생년월일 국적"을 확인

- [1단계]

- . 해당 법인 또는 단체의 의결권 있는 발행주식총수 (출자총액 포함)의 100분의 25 이상의 주식 또는
그 밖의 출자지분(그 주식, 그 밖의 출자지분과 관련 증권 예탁을 포함)을 소유하는 자(이하 '주주')
- . 주주명부, 주식 등 변동상황명세서, 금융감독원 공시 시스템, 한국기업데이터(CRETOP),
한국신용평가정보(NICE) 등을 통해 확인

- [2단계]

다음 각 목의 하나에 해당하는 자

- ① 해당 법인 또는 단체의 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 소유하는 주식, 그 밖의 출자지분의
수가 가장 많은 주주 등(지분율과 관계없음)
- ② 단독으로 또는 다른 주주 등과의 합의, 계약 등에 따라 대표자, 업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를
선임한 주주 등 그리고
- ③ 해당 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자가 위 ① 및 ②에 해당하는 주주 등과 명백히 다른 경우에는
그 사실상 지배하는 자를 실제소유자로 확인

- [3단계]

- . 위 [1단계] 또는 [2단계]로 확인할 수 없는 경우 해당 법인 또는 단체의 대표자를 실제소유자로 등록
- . [1단계] 또는 [2단계]에 해당하는 자가 개인이 아닌 법인 또는 단체인 경우에는 최종 자연인인 개인이
확인될 때까지 확인
→ 통상 최소 3회 이상 추가 서류를 요청하여 확인할 것을 권고
- . 법인 단체 등에 대한 실제소유자 확인 정보
: 실제소유자의 성명, 생년월일, 국적을 확인

4. 실제소유자 확인

NPO란 법적 형태에 관계없이 학술, 종교, 자선, 문화, 교육, 사회 및 인류애적 목적으로 선행(Good work)을 베풀기 위해 "기금 등(현금, 자기앞수표, 우편환, 환어음 등 형태, 수단 관계없이 모든 종류의 자산)"을 조성하고 분배하는 법인, 기관

○ NPO의 ML/TF 위험

- = NPO의 취약점과 운영상 특징을 악용하여 세금탈루 및 불법소득 세탁 등의 수단으로 이용
- = 국제적 조직인 비영리단체의 경우 국내외 활동 및 금융거래 시 직, 간접적으로 테러자금조달에 이용될 위험이 커 유의해서 관리 필요

○ NPO에 대한 ML/TF 리스크 관리

- NPO에 대한 합당한 주의의무 이행(특정금융정보법 시행령 제10조의4제3호)
 - . 계좌 신규 또는 일회성 금융거래를 하는 경우
 - : 실지명의, 주된 사무소의 소재지, 연락처, 대표자의 성명, 생년월일 및 국적 등 확인
 - . 설립목적 확인
 - . 설립목적 및 자금거래 내용 등에 ML/TF 위험 내재 여부 확인
- 설립목적 확인서류
 - . 법인등기사항 전부증명서
 - . 법인설립허가증
 - . 단체정관, 규약, 회칙
 - . 회의록, 의사록, 조직구성원 명부 등
- 모니터링
 - . NPO의 자금이 설립목적에 맞게 사용되고 운용되는지 여부
 - . 부정적 언론보도 여부 등을 모니터링 및 위험관리
 - : 자금세탁이 의심되는 정황이 확인되는 경우 STR 보고 적극적 검토
 - : 거래거절 또는 거래유지 여부 판단 및 관리

1. 고액현금거래보고제도(CTR)

■ 고액현금거래보고제도

- 고액현금거래보고 제외 대상 (「특정금융정보법」 등) 현금거래
 - 국가, 지방자치단체와의 현금 등의 지급 또는 영수
 - 다른 금융회사 등과의 현금 등의 지급 또는 영수
 - 다만, 자금세탁 위험이 높은 업종인 카지노사업자, 가상자산사업자 및 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 자는 보고대상에 해당(「특정금융정보법 시행령」 개정, 2019년2월)
 - 100만원 이하의 원화 송금(무통장입금을 포함) 금액
 - 100만원 이하에 상당하는 외국통화의 매입, 매각 금액
 - 금융실명법에서 정하는 공과금 등을 수납하거나 지출한 금액
 - 법원 공탁금, 정부, 법원보관금, 송달료를 지출한 금액
 - 은행 지로 장표에 의하여 수납한 금액
 - 100만원 이하의 선불카드 거래금액
 - 중도해지 및 중도상환수수료, 제증명서 발급 수수료 등 본 거래에 부수적으로 발생하는 수수료 등이 보고 제외 대상
 - 단, 대출이자와 기간보증료, 지급보증료, 외환수입지급이자, 신용장발행수수료, 카드론, 현금서비스 이자 등은 합산대상에 포함

■ CTR정보 수사기관 제공사실 통보제도

고액현금거래정보 제공사실 통보제도는 특정금융정보법률에 따라 금융정보분석원이 법집행기관의 요청에 의해 고액현금거래정보(CTR)를 제공한 경우, 제공한 날로부터 10일 이내에 제공한 거래정보의 주요 내용, 사용목적, 제공받은 자 및 제공일 등을 명의인에게 통보하는 제도

○ 고액현금거래정보 제공사실 통보 방법

- 전자적 통보(국민비서서비스) 방법

통보대상자가 국민비서서비스에 가입되어 있고, '고액거래정보 제공사실 통보' 알림서비스를 신청한 경우 국민비서서비스를 통해 통보대상자의 휴대전화번호로 안내문을 발송하는 방법으로 통보

○ 등기우편에 의한 통보방법

- 통보대상자가 국민비서서비스에 가입되어 있지 않거나, 국민비서서비스에서 발송된 안내문(전자문서)을 확인하지 않은 경우 금융정보분석원에서 통보대상자에게 등기우편으로 통보

2. 의심거래보고제도(STR)

■ 고액현금거래보고제도

금융거래(은행에서의 현금거래 뿐만 아니라 카지노에서의 칩 교환, 가상자산거래소에서의 가상자산 거래 등 특정금융정보법에서 정하고 있는 금융거래)와 관련하여 수수한 재산이 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있거나 금융거래의 상대방이 자금세탁행위나 테러자금조달행위를 하고 있다고 의심되는 합당한근거가 있는 경우 이를 지체없이* 의무적으로 금융정보분석원장에게 보고하는 제도

* 금융정보분석원장에게 보고하는 금융거래로 결정한 날로부터 3영업일 이내까지 보고(초일 불산입)
(특정금융거래정보 보고 및 감독규정 제3조, 2021.3.25 시행)

- 금융회사 등 종사자의 업무지식, 전문성과 경험을 토대로 주관적 판단에 의해 어떤 거래가 불법자금이라는 의심이 있거나, 거래상대방이 자금세탁을 하고 있는 합리적 의심이 있는 경우 이를 지체없이 금융정보분석원장에게 보고하는 자금세탁방지 핵심제도

3. STR Rule 및 의심거래보고

■ STR 모니터링 시스템

- 금융회사 등은 고객의 거래에 대해 자금세탁행위 등과 관련이 없는지를 파악하기 위해 모니터링 체계를 수립하고 지속적인 관리 필요
- 자금세탁행위 등과 관련된 고객의 거래를 자동적으로 추출하고 평가하는 거래 모니터링 시스템(TMS, Transaction Monitoring System)을 통해서 관리
 - 각 금융회사 등의 고객 및 거래 환경에 맞는 STR Rule 마련 등

■ STR 일일점검 및 보고

- STR 일일점검
 - STR Rule에 의한 검출(alert) 점검대상 명의인 및 관련인의 고객확인정보, 관련거래 등을 충분히 검토
 - . STR보고 대상(의심거래) 또는 ②보고제외(정상거래) 여부 결정
 - . STR 일일점검 결과 등록
- 보고대상 의심거래
 - 6하원칙에 따라 STR 보고서 작성, 보고책임자 보고 및 승인
- STR 보고대상이 아닌, 정상거래
 - 정상으로 판단하여 '보고제외' 한 합리적인 사유 등록 및 책임자 결재

3. STR Rule 및 의심거래보고

■ STR 보고서 작성

- STR 보고서 작성 원칙
 - . 의심거래 보고사유는 아래의 원칙에 따라 종합의견 란에 집중하여 가독성 있게 작성
 - . 보고이유를 명확히 하라
 - . 실제 거래자뿐만 아니라 관련인이 있으면 함께 보고하라
 - . 창구 정황 및 거래상황을 포함하라
 - . 차이점과 특이점을 적극적으로 분석하여 작성하라
 - . 자금출처와 전후 거래를 상세히 분석하여 작성하라
 - . 전신송금의 경우 송금자 및 수취인 정보를 확인하여 작성하라
 - . 자금의 흐름을 파악할 수 있도록 적극적으로 분석하여 기술하라

■ 보고체계 수립

○ 내부보고체계

- 의심되는 거래보고 및 고액현금거래보고를 위해 영업점 등 금융회사 내부에서 보고책임자에게 보고하는 체계로 금융회사 등의 규모, 통제체계에 따라 적정하게 마련
 - . 지점직원 STR보고서 작성 → 지점 담당 책임자 보고 → 보고책임자에게 보고
 - . 지점직원 STR보고서 작성 → 보고책임자에게 보고
 - . 지점직원 STR보고서 작성 없이 의심되는 거래 등 발생 사실 보고책임자에게 직접 보고
- 보고책임자는 보고서 작성자가 될 수 없다. 다만, 소규모 금융회사 등의 경우에는 가능

○ 외부보고체계

- 보고책임자가 내부보고체계에 따라 작성된 보고서를 금융정보분석원장에게 보고하는 체계로 금융정보분석원의 보고시스템 관리정책에 따름
- 보고책임자 임면 시 규정서식에 의하여 금융정보분석원 홈페이지를 통해 등록해야 하며 보고책임자의 보고업무를 지원하는 보고담당자 변경 시 금융정보분석원 보고시스템에 즉시 갱신 신고해야 함

○ 긴급보고체계

- 문서, 전자기록매체 또는 온라인 보고방식으로 보고할 경우 자금세탁방지 목적을 달성할 수 없는 때에는 긴급보고체계인 전화 또는 모사 전송에 의한 방법으로 의심되는 거래보고 및 고액현금거래보고를 할 수 있음
 - 이 경우 금융정보분석원 소속 공무원 여부 확인, 성명, 보고일자 및 보고내용 등을 기록·보존해야하며, 문서, 전자기록매체 또는 온라인으로 다시 보고해야 한다

3. STR Rule 및 의심거래보고

■ 의심거래 보고 누설금지

○ 누설금지 관련 법규

- 「특정금융정보법」 제4조 제6항

의심되는 거래를 보고하고자 하거나 보고를 한 경우 그 사실을 당해 보고와 관련된 금융거래 상대방을 포함하여 다른 사람에게 누설 금지

- 「범죄수익은닉규제법」 제5조 제2항

수수한 재산이 범죄수익 등이라는 사실을 알게 된 때 또는 금융거래의 상대방이 범죄수익 등 은닉, 가장행위를 하고 있다는 사실을 알게 된 때 관할 수사기관에 신고하고자 하거나 신고한 경우 그 사실을 해당 신고와 관련된 금융거래 상대방 및 관계자에 대한 누설 금지

→ “누설금지 의무”를 통해 금융회사 등의 의심거래보고와 수당당국의 범죄행위 등에 대한 조사 및 수사를 회피하거나 범죄 관련 정보를 은닉 또는 도피 최소화

○ STR 보고자 보호

- 면책

「특정금융정보법」 제4조제7항

‘의심되는 거래보고를 한 경우 고의 또는 중대한 과실로 인한 거짓보고 외에는 보고와 관련된 금융거래 상대방 및 그 관계자에 대하여 손해배상 책임을 지지 않는다’

- 재판상 증거 불인정 및 증언거부

「특정금융정보법」 제12조

‘금융정보분석원에서 수사기관 등 법집행기관 등에 제공한 특정금융거래정보는 재판에서 증거로 채택할 수 없으며, 의심되는 거래보고 누설 또는 거짓 보고 등 특정금융정보법제16조, 제17조에서 정하고 있는 사유에 따른 재판이나 중대한 공익상 필요에 의한 경우 외에는 보고와 관련된 증언을 거부할 수 있다

→ “STR보고자 보호 장치”를 통해 금융회사 등의 STR보고가 적시에 적극적으로 이루어질 수 있도록 가이드 하는 것

○ 벌칙 및 제재

- 금융회사의 임직원이 의심스러운 거래를 허위로 보고하거나 의심거래보고(STR)에 대한 허위보고 또는 보고사실을 제3자에게 누설한 경우는 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금의 형사처벌 대상

- 의심스러운 거래 미보고 또는 지연보고에 해당하는 경우에는 3천만 원 이하의 과태료 부과

1. RBA기반 AML/CFT 내부통제

■ RBA 기반 AML/CFT 위험관리

○ AML/CFT 내부통제

자금세탁 및 공중 협박자금, 대량살상무기확산자금조달 위험을 예방하거나 완화시키기 위해 금융회사 및 모든 임직원에 의해 지속적으로 행해지는 일련의 과정

. 금융회사 등의 규모, 경영구조, 제공되는 상품, 고객 특성 등을 종합적으로 고려하여 위험기반접근법(RBA)에 따라 구축 및 운영이 필요

- CTR은 금융기관 직원의 주관적 판단에 의존하는 고객확인제도를 보완하는 제도이기도 함

. 고액현금거래보고는 비정상적 금융거래를 효율적으로 차단하고, 의심거래로 적발하지 못하는 불법금융거래를 고액 현금거래보고자료를 이용한 다양한 분석을 통하여 적발 가능하게 하여 주관적 판단에 의해 보고되는 의심거래보고제도를 보완하는 역할

○ RBA(Risk Based Approach)에 의한 ML/TF 위험관리

- 국가는 ML/TF 위험을 식별, 평가 및 이해하고 위험을 효과적으로 완화하기 위한 조치를 취해야 함

- 국가는 위험기반 접근방식(RBA)에 따라 식별된 위험에 맞게 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 및 위험을 완화하기 위한 적합한 조치를 취해야 함

- 위험기반 접근방식(RBA)은 AML/CFT 전반에 걸쳐 효율적인 자원배분의 필수적 기준이 되어야 할 것이며, FATF 권고사항에 따라 적용되어야 함

→ 고위험이 식별되는 경우, 해당 고위험이 충분히 관리될 수 있도록 AML/CFT 제도를 운영해야 하며

→ 저위험에 대해서는 완화된 조치를 허용할 수 있다

2. AML/CFT 내부통제 체계

■ 구성원별 역할 및 책임(지배구조)

○ 이사회 역할 및 책임(FIU업무규정 제4조)

자금세탁방지 관련 내부통제정책 등 업무 전반에 대한 감독 및 검토와 승인

① 경영진이 자금세탁방지를 위해 설계 운영하는 내부통제 정책에 대한 감독책임

② 자금세탁방지와 관련한 경영진과 감사(또는 감사위원회)의 평가 및 조치결과에 대한 검토와 승인

2. AML/CFT 내부통제 체계

■ 구성원별 역할 및 책임(지배구조)

○ 경영진의 역할 및 책임(FIU업무규정 제5조)

이사회의 자금세탁방지 정책방향에 따른 자금세탁위험 관리체계를 마련하여 운영하고 지속적인 위험관리 및 개선사항 등에 대한 이사회에 보고

- ① 자금세탁방지를 위한 내부통제 정책의 설계 운영 평가
- ② 자금세탁방지를 위한 내부통제 규정에 대한 승인
- ③ 내부통제 정책 이행과정에서 발견된 취약점에 대한 개선책임
- ④ 임직원의 자금세탁방지업무 관련 규정 준수여부를 감독할 책임
- ⑤ 자금세탁 위험평가 결과에 따른 자금세탁위험관리 경감을 위한 정책통제절차 등에 대한 승인 및 이사회 보고
- ⑥ 자금세탁방지업무 보고책임자 임명 및 임면사항의 금융정보분석원장 통보

○ AML 보고책임자의 역할 및 책임(「FIU업무규정」 제6조)

AML 보고책임자는 이사회 및 경영진의 자금세탁방지업무에 대한 총괄적 책임을 수행하는 자로서 그에 맞는 자격과 직위, 업무전반에 대한 높은 전문성과 리스크 관리역량 필요

. AML 보고책임자의 주요 책무

- ① 의심되는 거래 또는 고액현금거래에 대한 금융정보분석원장 보고
 - ② 고객확인업무 이행 관련 업무 총괄
 - ③ 자금세탁방지를 위한 내부통제 정책의 설계, 운영 및 평가
- . 관련 규정, 세부 업무지침 등의 작성 및 운용
- . 관련규정 등에 임직원별 자금세탁방지업무와 관련한 역할과 책임 및 보고체계 등 명시
- . 전자금융기술의 발전, 신상품의 개발 등에 따른 자금세탁 유형과 기법에 대한 대응방안 마련
- . 직원 알기제도의 수립 및 운영
- . 임직원에 대한 교육 및 연수
- . 자금세탁방지업무와 관련된 자료보존 등 자금세탁방지를 위한 내부통제 정책의 설계, 운영 및 평가
- . 자금세탁방지업무 운영상황 모니터링 및 개선, 보완
- . 자금세탁방지 시스템, 통제활동의 운영과 효과의 정기적 점검결과 및 개선사항의 경영진 보고
- . 금융거래 규모 등 자체여건을 감안한 전담직원 배치
- . 기타 자금세탁방지업무와 관련하여 필요한 사항 등

2. AML/CFT 내부통제 체계

■ 구성원별 역할 및 책임(지배구조)

○ 자금세탁방지 전담부서의 역할 및 책임

- . 보고책임자 소속인 자금세탁방지 전담부서는 AML 보고책임자의 업무를 보조하여 자금세탁방지업무 전반에 대한 운영 및 관리 조직
- . 금융회사 등의 규모와 자금세탁위험 거래 발생가능성 등을 종합적으로 고려하여 적법하고 실효성 있는 위험관리가 가능한 업무전문성과 경험 있는 인력과 조직체제로 구성 필요
- . 전담부서 담당자
 - ① 고객확인 이행결과에 대한 주기적 검토
 - ② 의심스러운 거래 검토 및 보고
 - ③ 고위험 및 거래위험 평가와 관리
 - ④ 요주의리스트 관리
 - ⑤ 자금세탁방지제도에 대한 위험평가업무
 - ⑥ 자금세탁방지제도에 대한 위험 분석/대응 업무
 - ⑦ 보고책임자 지시에 따른 자금세탁방지 등 관련 업무 등 보고책임자의 역할 및 책임지원 등
 - ⑧ 업무전반을 수행하고 관리

○ AML 시스템 담당부서의 역할 및 책임

- . AML 시스템은 금융회사 등의 자금세탁방지업무를 정교하고도 적시성 있게 수행하기 위한 기본적인 위험관리 및 운영, 보고 등 위험관리 체계
- . 의심거래 모니터링 및 보고 관련 전산시스템 운영 및 관리
- . 고객확인 관련 전산시스템 운영 및 관리
- . 자금세탁 위험평가 전산시스템 운영 및 관리
- . 기타 자금세탁방지 업무 관련 시스템 운영 및 관리 등

○ 영업점 등 및 본부 업무부서 자금세탁방지 담당자의 역할 및 책임

- . 영업점 및 본부 업무부서의 소속 직원에 대한 교육, 상담 및 지도
- . 의심거래보고 대상 여부 판단(보고서 작성 및 보고)
- . 기타 자금세탁방지 등 업무와 관련하여 필요한 업무를 수행
 - 창구업무가 이루어지는 영업점은 고객과 대면접촉이 이루어지고, 각 부서 등 단위조직은 영업점 등에서 이루어진 업무를 관리하거나 그 외 직접적인 업무를 수행하고 있어 의심거래, 고액현금거래 등이 발생하는 것을 1차적으로 인식 및 식별 가능
 - 따라서 영업점 등 단위부서 직원들에 대한 지속적인 지도, 교육 및 연수 등이 실시됐을 때 주어진 역할과 책임이 올바르게 수행될 수 있을 것임

2. AML/CFT 내부통제 체계

■ 구성원별 역할 및 책임(지배구조)

○ 감사의 역할 및 책임

. 경영진과 독립적인 입장에서 연1회 이상 자금세탁방지업무 운영 실태를 조사 점검 평가하여 이사회에 보고하는 감사의 역할 및 책임은

- ① 자금세탁방지업무에 대한 독립적 감사
- ② 자금세탁방지업무 취약점 등에 대한 개선 권고 및 제재
- ③ 자금세탁방지업무의 취약점 및 개선방안에 대한 이행여부 확인

■ 독립적 감사

. 금융회사 등이 자금세탁방지 등의 업무를 수행하는 부서와는 독립된 부서에서 그 업무수행의 적절성, 효과성을 검토, 평가하고 이에 따른 문제점 등을 개선하기 위한 통제 절차

. 금융정보분석원, 금융감독원 등 금융당국의 중점 검사 항목

. 독립적감사는 자금세탁방지 전담 부서 외의 감사부서나 감사부서 등의 감사역량 및 회사 규모조직 등을 고려하여 외부 전문기관을 통해 실시 가능

○ 외부 전문기관에 의한 독립적 감사

회사 내 독립된 부서의 감사수행 체계가 갖추어지지 않았거나, 제3자를 통해 자신의 자금세탁방지업무 이행체계 및 이행결과를 점검하고자 할 때 외부 전문기관을 통해 실시가능

- 제3자에 의한 독립적 감사를 실시함으로써 동 소홀 사례를 예방하고 자금세탁 위험관리를 위한 실질적 진단 뿐만 아니라 관리체계도 개선할 수 있기 때문

- 다만, 회계법인 또는 법무법인 등 외부 전문기관에 의뢰할 경우에는 업체별로 장, 단점이 있기 때문에 자금세탁방지제도, AML 위험평가 및 관리, AML 시스템 등 자금세탁방지업무 관련 독립적감사의 목적과 감사내용에 맞게 수행할 수 있는 적합한 기관을 선정해야 한다는 것에 유의할 필요가 있음

○ 감사 횟수 및 방법

- 연 1회 이상, 실지감사가 원칙

- 영업점의 경우 위험도를 고려하여 감사 주기를 별도 운영 가능하며, 실지감사·서면·모니터링 등으로 실시 가능

○ 감사범위

- AML 관련정책, 절차 및 통제활동의 설계·운영의 적정성 및 효과성

- AML 모니터링 시스템의 적정성, 관련업무의 효율적 수행을 위한 인원의 적정성 등

○ 감사 결과 보고 및 기록관리

- 감사결과 경영진 및 이사회 보고

- 감사범위·내용·위반사항·사후조치 등 기록 관리 필요

2. AML/CFT 내부통제 체계

■ 신상품 및 서비스 위험평가

- : 금융회사 등은 신규상품 및 서비스 등에 대한 자금세탁 위험을 예방하기 위해 위험을 식별하고 확인, 평가, 이해하기 위한 절차를 수립 운영해야 하며, 그 결과를 고객위험평가지 반영해야 함
- : 신상품 위험평가가 기 실시된 기존 상품 등도 지속적인 AML 위험관리를 위해 필요한 경우 재평가를 실시해야 함
- 평가 결과 조치 및 관리
 - . 평가결과 고객확인 의무 등 적법한 통제절차 마련이 어렵거나 불가 시 출시거절
 - . 자금세탁 위험수준이 높은 경우 위험경감조치 실시 후 출시
 - . 신규 상품 및 서비스 자금세탁위험 평가표(체크리스트 등) 작성 및 보관 필요

■ 직원알기제도

- 「FIU업무규정」 제10조, 제11조
금융회사 등이 자금세탁행위 등에 자신의 임·직원이 이용되지 않도록 하기 위해 임, 직원을 채용 (재직 중인 임직원 포함) 그 신원사항 등을 확인하는 위험관리 절차
- 금융회사 등의 임직원이 직접 자금세탁을 하거나 자금세탁을 하려는 자들과 결탁되거나 공범이 되는 경우, 그 은밀성이 더욱 강화되고 보고의무가 제대로 실행되지 아니 하여 적발이 어렵고, 대규모일 위험이 있음
- 또한, 임직원에 의한 자금세탁행위 등 발생 시 과태료, 영업정지 등 감독기관 제재, 회사의 대외 신인도 하락 등에 따른 재무적 손실 및 평판 리스크 훼손 등 문제가 따를 수 있음
- 따라서 직원 알기제도를 통해 이를 예방하고 관리하기 위한 것임
- 세부절차
 - 신규 채용 임직원(경력직 등 포함)
 - : 채용 시 인사 담당부서 또는 외부 용역 업체를 통해 실시
 - 기존 임직원
 - : 신규 채용 시와 동일한 절차로 반기 1회 등 수행 주기를 정해 정기적으로 실시
 - 용역업체의 임직원의 경우 소속 회사의 고객확인 절차 확인 등을 통해 관리할 수 있음
- 유의사항
 - 신규 채용의 경우
 - : 입사 前 직원 알기제도를 완료해야 하며,
 - 외국인 임직원의 경우
 - : WLF 수행을 통해 고위험 국가 국적자, 요주의인물 여부 등을 확인해야 합니다

3. CDD/EDD 고객 위험평가 모델

■ 고객 위험평가

- 금융회사 등은 고객위험평가시스템(고객위험평가모델)을 이용, 자금세탁 위험 등을 식별, 평가하여 고객확인에 적용해야 함
- 위험평가 결과에 따른 자금세탁 위험도에 따라 간소화된 고객확인 또는 강화된 고객확인 실시

○ 당연 고위험 대상 관리

위험평가 모델 구조상의 한계로 인해 고위험 국가, 업종, 상품 등에 해당하는 고객에 대한 평가가 낮아질 수 있으므로 당연 고위험 대상 운영 필요

- 당연 고위험 리스트 : EDD 대상 국가
 - . FATF 지정(성명서 등을 통해 발표) 위험국가 : 고위험 국가, 이행 취약국가
 - . UN 제재국가, OFAC 제재국가, FinCEN조치국가
 - . OECD 조세피난처 국가
 - . 국제투명성기구(TI) 부패국가: 부패인식지수(CPI) 20 이하 국가(KoFIU 고위험 국가 선정 기준)
 - . INCSR(미국 국무부 발표, 국제 마약통제전략보고서): 마약관련국가, 자금세탁 의심국가
- 당연 고위험 리스트 : EDD 대상 직업/업종
 - . 대량의 현금(또는 현금등가물) 거래가 수반되는 카지노사업자, 대부업자, 환전영업자 및 종사자
 - . 고가의 귀금속 판매상 및 종사자
 - . 개인자산을 신탁받아 보유할 목적으로 설립 또는 운영되는 법인 또는 단체 및 종사자
 - . 가상자산사업자 및 종사자
- Filtering 결과 고위경영진 승인 대상
 - . 외국의 정치적 주요인물(PEP) 등
- 기타 고위험군
 - . 다수 위험거래 고객
 - . 회사 지정 위험인물